

नजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन २०१३

English title: Private Forests Nationalization Act, 1957

नजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३ । लालमोहर र प्रकाशन मिति २०१३ । १० । १२ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति २०६६ । १० । ७ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १० । ७ । २०१३ सालको ऐन नं. १८ । नजी वन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्ने ऐन । प्रस्तावना: वन जङ्गल राष्ट्रिय धनको एक आवश्यक भाग भएको हुनाले राष्ट्रिय धन नाश हुनबाट रोक्न र देश तथा जनताको हतिका लागि उत्तम रुपले वन जङ्गलको संरक्षण व्यवस्था तथा उपयोग गर्नको नमित्त नजी वन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्न आवश्यक भएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट मन्त्रिण्डलका सल्लाह अनुसार यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सको छ । १. संक्षिप्त नाम, वसितार र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम “नजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, २०१३” रहेकोछ । (२) यो ऐन नेपाल राज्यभर तुरुन्त लागू हुनेछ । २. नजी वनको निर्धारण: (१) यस ऐनको तात्पर्यका लागि नजी वन जङ्गल भन्नाले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै पूरा वा केही अंशमा राज्यका (रेवेन्यू) माफी भई वा व्यक्त विशिषले कुनै तवरबाट आफ्नु हक गराई भोग गरी आएको सबै प्रकारको जग्गा जमनिमा भएका वन जङ्गल र सो वन जङ्गल समानाभतिको पति जमनिलाई समेत सम्झनु पर्छ । तर, । (क) आवादी जग्गा जमनिमा बीच बीचको फाटफुट रुखहरु वा घर कम्पाउण्डभित्र वा फरक रहेका फलफूलका बगैचा र सोभित्रका अरु रुख वन जङ्गल माननि छैन । (ख) उपत्यका र पहाडमा २५ रोपनीसम्म र तराईमा ५ बगिहासम्म जग्गा जमनिमा कसैले आफ्नै मेहनतबाट रुख लगाई पालेको भए त्यस्ता रुखहरु वन जङ्गल माननि छैन । (२) नजी वन जङ्गलमा कुनै जग्गा जमनि पर्छ वा कुनै जग्गा जमनिमा नजी वन जङ्गल पर्छ भन्ने वा सो वन जङ्गलको समाना वा क्षेत्रफल यो हो भन्ने वा नजी वन जङ्गल हो वा होइन भन्ने कुरामा कुनै प्रश्न उठेमा सो कुरा नेपाल सरकारले त्यस कामका नमित्त मुकरर गरेका अधिकृतद्वारा निर्णय हुनेछ । (३) उपदफा (२) अन्तर्गत मुकरर भएका अधिकृतको निर्णयमा चर्चित नबुझेका व्यक्तिले पैतीस दनिभित्र नेपाल सरकारमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ, त्यस्तो पुनरावेदन दनि अधिकार गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ द्वारा झिकिएको । फरेष्ट अधिकृतको पनिसुरक्षति रहनेछ । (४) त्यस्तो पुनरावेदन परेपछि निर्णय गर्नको नमित्त नेपाल सरकारले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा न्यायाधीश हुन लायकको व्यक्तिको अध्यक्षतामा दुई अरु सदस्य मनोनति गरी एक ट्राइबुनल गठन गर्नेछ र सो ट्राइबुनलको निर्णय अन्तमि हुनेछ । (५) उपदफा (२) वा (४) बमोजमि गरएका निर्णय उपर नालसि उजूर सुन्ने कुनै अदालतको पनअधिकार हुनेछैन । ३. नजी वन जङ्गललाई राष्ट्रियकरण गर्ने: (१) यो ऐन प्रारम्भ भएका मतिदेखि नेपाल राज्यमा भएको सबै नजी वन जङ्गलको स्वामित्व नेपाल सरकारमा सर्नेछ । (२) सो वन जङ्गलमा कुनै व्यक्तिको एकाधिकार हुने गरी भएको ऐन, सवाल, सनद वा अरु कुनै लिखित यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिदेखि खारेज हुनेछ । (३) सरकारी वन जङ्गलका सम्बन्धमा लागू रहेका कानून यो ऐन प्रारम्भ भएका मतिदेखि उपदफा (१) बमोजमि नेपाल सरकारमा सर्न आएको वन जङ्गलमा समेत लागू हुनेछ ।